

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4256/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด ยโสธร
นาย วิโรจน์ ภู ทอง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 352

จำเลยเอารถยนต์ของกลางของผู้เสียหายไปไว้ในครอบครองของจำเลยในฐานะผู้ค้าประกันในการเข้าซื้อซึ่งภริยาจำเลยเข้าซื้อไปจากผู้เสียหาย และรถยนต์ของกลางยังคงอยู่ในครอบครองของจำเลยตลอดมา จำเลยมีหน้าที่จะต้องชำระเงินค่าเข้าซื้อที่ค้างชำระและมีหน้าที่จะต้องส่งคืนรถยนต์ของกลางแก่ผู้เสียหาย การที่จำเลยเอารถยนต์ของกลางไปขับรับจ้างขนส่งผู้โดยสารในต่างจังหวัดและยังไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ผู้เสียหายชอบที่จะบังคับเอาทางแพ่งได้ การกระทำของจำเลยยังไม่เป็นการเบียดบังทรัพย์สินอันจะเป็นความผิดฐานยกทรัพย์ตามฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นผู้ครอบครองรถยนต์กระบะของห้างหุ้นส่วนจำกัดโตโยต้าอุบลราชธานี ผู้เสียหาย จำเลยได้เบียดบังเอารถยนต์คันดังกล่าวเป็นของจำเลยโดยนำออกขับรับจ้างขนส่งผู้โดยสารหารายได้ แล้วนำไปเป็นประโยชน์ส่วนตน ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 และคืนของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 จำคุก 1 ปี คำให้การชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 9 เดือน ของกลางคืนเจ้าของ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่คู่ความนำเสนอรับกันว่าจำเลยเป็นผู้ค้าประกันการเข้าซื้อรถยนต์ของกลางซึ่งนางสาวราย ภูทอง ภริยาของจำเลยเข้าซื้อไปจากผู้เสียหาย แล้วผิดสัญญาเข้าซื้อจนผู้เสียหายยึดรถยนต์ของกลางกลับคืน จำเลยในฐานะผู้ค้าประกันได้นำเงินไปชำระให้ผู้เสียหายบางส่วนแล้วขอรับรถยนต์ของกลางไปจากผู้เสียหายตามสัญญาเข้าซื้อเดิม โดยจำเลยให้คำรับรองแก่ผู้เสียหายว่าจะนำเงินที่ค้างชำระทั้งหมดไปชำระแก่ผู้เสียหายในกำหนด 15 วัน เมื่อถึงกำหนดดังกล่าวจำเลยไม่นำเงินไปชำระ จำเลยเอารถยนต์ของกลางไปขับรับจ้างขนส่งผู้โดยสารที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เห็นว่า จำเลยเอารถยนต์ของกลางของผู้เสียหายไปไว้ในครอบครองของจำเลยในฐานะผู้ค้าประกันในการเข้าซื้อซึ่งภริยาของจำเลยเข้าซื้อไปจากผู้เสียหาย และรถยนต์ของกลางยังคงอยู่ในครอบครองของจำเลยตลอดมา จำเลยมีหน้าที่จะต้องชำระเงินค่าเข้าซื้อที่ค้างชำระ และมีหน้าที่จะต้องส่งคืนรถยนต์ของกลางแก่ผู้เสียหาย การที่จำเลยยังไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวผู้เสียหายชอบที่จะบังคับเอาในทางแพ่งได้ การกระทำของจำเลยยังไม่เป็นการเบียดบังทรัพย์อันจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ตามฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษามาชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-นาม ยิ้มแย้ม-โสภณ จันทะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>